

Nr. 236 Begründung zum Erstentwurf eines Zweiten Gesetzes zur Änderung des Finanzausgleichs. 9. Oktober 1935*R 2/19967, unfol. Durchschlag¹**Beginn:**Beginn:*

Nach dem Gesetz zur Änderung des Finanzausgleichs vom 26. Februar 1935 (Reichsgesetzbl. I S. 285)² werden für das Rechnungsjahr 1935 die Anteile der Länder an den drei großen Überweisungssteuern um zwei Drittel gekürzt, soweit sie

bei der Einkommensteuer	1 100 000 000 Reichsmark,
bei der Körperschaftsteuer	240 000 000 Reichsmark,
bei der Umsatzsteuer	573 000 000 Reichsmark

übersteigen.

Die bezeichneten Beträge sind – mit unbedeutenden Abweichungen – den Landesregierungen im November 1934 als voraussichtliche Länderanteile für das Rechnungsjahr 1935 mitgeteilt worden. Die Entwicklung des Steueraufkommens ließ jedoch schon sehr bald erkennen, daß das Aufkommen in 1935 *größer* sein würde als derjenige Betrag, der der Berechnung der mitgeteilten Länderanteile zugrunde lag. Im Februar 1935 wurden die Aufkommenssummen für das Rechnungsjahr 1935 wie folgt geschätzt:

Einkommensteuer	2200 Millionen RM,
Körperschaftsteuer	350 Millionen RM,
Umsatzsteuer	2100 Millionen RM.

Grund zu dieser Höherschätzung war insbesondere die Tatsache, daß die Aufwendungen des Reichs zur Durchführung der verschiedenen Arbeitsbeschaffungsprogramme, zum Bau der Reichsautobahnen und der Reichsstraßen und zum Aufbau der Wehrmacht in 1934 *wesentlich größer* gewesen sind als in 1933, und daß diese Mehraufwendungen zwangsläufig zu einem höheren Steueraufkommen führen werden. In Würdigung dieser Tatsache wurde am 26. Februar 1935 das Gesetz zur Änderung des Finanzausgleichs beschlossen. Durch dieses Gesetz sind die Anteile der Länder insofern, als sie die im November 1934 mitgeteilten Beträge übersteigen, für das Rechnungsjahr 1935 *um zwei Drittel gekürzt* worden. Es wird demgemäß den *Ländern* von den Überweisungsanteilen, die über die im November 1934 mitgeteilten Beträge hinausgehen, und die oben im Absatz 1 und im Gesetz vom 26. Februar 1935 bezeichnet sind, nur *ein Drittel* überwiesen. Das zweite Drittel verbleibt voll dem *Reich*. Das dritte Drittel soll einem *Ausgleichsstock* zugeführt werden, über dessen Verwendung der Reichsminister der Finanzen zu bestimmen hat.

Die Schätzungen des Aufkommens, die bei Erlass des Gesetzes vom 26. Februar 1935 aufgestellt wurden, lauteten auf die im vorletzten Absatz bezeichneten Beträge von 2200, 350 und 2100

¹ Auf Bl. 1 oben hs. Vm.: „Entw. von St[aatssekretär Reinhardt]“. Der GesEntw. nebst Begründung wurde dem RIM und dem PrFM mit der Einladung zur Chefbesprechung am 15. 10. 35 (Dok. Nr. 241) zugestellt.

² Dok. Nr. 106 P. 12.

Millionen Reichsmark. Aus diesen Schätzungen ergab sich ein Mehr der Länderanteile über die im November 1934 mitgeteilten Beträge hinaus von rund 200 Millionen Reichsmark. Davon werden dem Gesetz gemäß 66,7 Millionen Reichsmark den Ländern überwiesen. Beim Erlaß des Gesetzes vom 26. Februar 1935 ergab sich demnach die dieser Begründung beigefügte Übersicht³.

Die Schätzungen vom Februar 1935 sind inzwischen überholt, insbesondere aus zwei Gründen:

– 1.

weil die Summen, die für die bezeichneten Zwecke aufgewendet werden, wesentlich größer sind, als im Februar angenommen werden konnte; es ist u.a. inzwischen die allgemeine Wehrpflicht eingeführt worden⁴;

– 2.

weil im Rahmen der Reichsfinanzverwaltung verschiedene Maßnahmen eingeleitet worden sind, die unmittelbar und mittelbar von günstiger Wirkung auf die Höhe des Steueraufkommens sein werden⁵.

Das Reich hat in den Haushaltsplan für 1935 *wesentlich* höhere Aufwendungen aufnehmen müssen, als im Februar 1935 angenommen werden konnte. Die schwebende Schuld des Reichs ist im gegenwärtigen Rechnungsjahr bereits um 1 Milliarde Reichsmark gestiegen. Diese Tatsachen zwingen zu Maßnahmen, die geeignet sind, zu einer Entlastung des Reichshaushalts zu führen. Eine der Maßnahmen soll das in diesem Entwurf vorgeschlagene Gesetz sein. Danach sollen die Anteile der Länder an der Einkommensteuer, Körperschaftsteuer und Umsatzsteuer auf die Beträge begrenzt werden, mit denen beim Erlaß des Gesetzes vom 26. Februar 1935 gerechnet wurde. Der Betrag, der über die im November 1934 mitgeteilten Beträge hinaus überwiesen wird, soll demgemäß auf 66,7 Millionen Reichsmark begrenzt sein. *Diejenigen Beträge, um die das Aufkommen in 1935 die Schätzungen vom Februar übersteigen wird, sollen voll dem Reich verbleiben.* Es ist an diejenigen Beträge gedacht, die über die folgenden hinausgehen:

bei der Einkommensteuer	2200 Millionen RM,
bei der Körperschaftsteuer	350 Millionen RM,
bei der Umsatzsteuer	2100 Millionen RM.

Diese Begrenzung ist bedingt durch die Vorbelastungen des Reichs, die zu einem Aufkommens-Mehr führen werden und die durch dieses Aufkommens-Mehr wenigstens teilweise abgedeckt werden müssen. Die Vorbelastungen des Reichs führen zu einer Verbesserung auch eigener Steuerquellen der Länder und Gemeinden, so zum Beispiel der Gewerbesteuer und der Bürgersteuer. Diese Verbesserung eigener Steuerquellen verbleibt voll den Ländern und Gemeinden für ihre Zwecke.

Die Länder und Gemeinden haben im gegenwärtigen Rechnungsjahr gewiß auch Mindereinnahmen zu verzeichnen, insbesondere durch Wegfall der Reichsentschädigung für die Senkung der landwirtschaftlichen Grundsteuer und der Grundsteuer für den älteren Neuhausbesitz⁶ und durch die Senkung der Hauszinssteuer⁷. Teilweise hat auch eine Neuverschuldung für Arbeitsbeschaffungszwecke stattgefunden. Dem stehen jedoch die folgenden Tatsachen gegenüber:

³ R 2/19967. Hier nicht abgedruckt.

⁴ Vgl. Dok. Nr. 159 P. 1, bes. Anm. 2.

⁵ Gemeint sein dürften v. a. die Intensivierung der Buch- und Betriebsprüfung und allgemein die verfeinerte Arbeit der Steuerverwaltung.

⁶ Der Ausfall aus der reichsgesetzlichen Senkung der Grundsteuer für die Landwirtschaft und den älteren Neuhausbesitz (Abschn. II § 2 des Zweiten Gesetzes zur Verminderung der Arbeitslosigkeit vom 21. 9. 33, RGBl. I S. 651; ARH I/2, Nr. 212 P. 1) wurde den Ländern nur bis 31. 3. 35 vom Reich zurückerstattet. Der Wegfall dieser Entschädigung bedeutete allein für Preußen ein Minus von 60 Mio RM; vgl. PrFM an RFM, 30. 7. 34, in: R 2101/B 6719, Bl. 183–199.

⁷ Infolge Umwidmung der Hauszinssteuersenkung um 25% ab 1. 4. 35 für die Wohnungsbauförderung aufgrund § 2 des Wohnungsbauförderungsgesetzes vom 30. 3. 35 (RGBl. I S. 469); s. Dok. Nr. 133 P. 4a.

– 1.

Die Anteile der Länder und Gemeinden am Steueraufkommen des Reichs haben im Rechnungsjahr 1934 rund 430 Millionen Reichsmark mehr betragen, als im Voranschlag der Länder und Gemeinden vorgesehen war⁸;

– 2.

Die Anteile der Länder und Gemeinden am Steueraufkommen des Reichs sind bei der Regelung, die durch Gesetz zur Änderung des Finanzausgleichs vom 26. Februar 1935 erfolgt ist, wesentlich höher als im Rechnungsjahr 1934, wahrscheinlich um 124,4 Millionen Reichsmark;

– 3.

Das Aufkommen an eigenen Steuern der Länder und Gemeinden wird in 1935 um etwa 140 Millionen Reichsmark dasjenige von 1934 übersteigen (Gewerbsteuer, Grundsteuer, Bürgersteuer und andere). Bei der Fertigstellung des Bürgersteuergesetzes vom 16. Oktober 1934⁹ war wegen der Anpassung an die bevölkerungspolitischen Grundsätze des Nationalsozialismus mit einer Minderung gerechnet worden. Diese wird, wie die Entwicklung zeigt, nicht eintreten, es bewegt sich im Gegenteil auch das Aufkommen an Bürgersteuer nach oben. Das ist darauf zurückzuführen, daß durch Erhöhung der Beschäftigtenziffer die Zahl der Bürgersteuerpflichtigen größer geworden ist, und daß mancher Bürgersteuerpflichtige durch verbessertes Einkommen unter einen höheren Bürgersteuersatz fällt;

– 4.

Durch die verschiedenen Zinssenkungsmaßnahmen¹⁰ ist die Zinsenlast kleiner geworden;

– 5.

Die Eigenlast der Bezirksfürsorgeverbände hat in der gemeindlichen Arbeitslosenhilfe¹¹ im Jahr 1934 etwa 615 Millionen Reichsmark betragen, im Rechnungsjahr 1935 wird sie wahrscheinlich nur 430 Millionen Reichsmark erreichen.

Ab dem Rechnungsjahr 1936 wird eine Verbesserung der Einnahmen der Länder und Gemeinden auch dadurch eintreten, daß auch *Kleinwohnungen*, die nach dem 31. März oder 31. Mai 1936 bezugsfertig werden, *nicht mehr grundsteuerbegünstigt* sein werden. Die im Gesetz zur Verminderung der Arbeitslosigkeit vom 21. September 1933¹² vorgesehene diesbezügliche Frist wird nicht verlängert werden. Es werden dann alle Neubauten, ausgenommen die Eigenheime, voll steuerpflichtig, auch voll grundsteuerpflichtig, sein. Außerdem soll mit Wirkung ab 1. April 1936 die Steuerbegünstigung des älteren Neuhausbesitzes fortfallen. Diese beiden Tatsachen werden zu einer Verbesserung des Aufkommens an Grundsteuer führen.

Die in diesem Entwurf vorgeschlagene Regelung soll nicht nur für das gegenwärtige Rechnungsjahr 1935, sondern auch für das Rechnungsjahr 1936 und die folgenden Rechnungsjahre gelten, weil die oben bezeichneten Mehraufwendungen des Reichs sich auf eine Reihe von Jahren erstrecken werden.

Die im Entwurf vorgeschlagene Maßnahme ist im Kampf um die Sicherung der materiellen Voraussetzungen zum Aufbau der Deutschen Wehrmacht unerlässlich¹³.

⁸ Im Haushaltsplan 1934 waren Steuerüberweisungen von 1927,4 Mio RM eingestellt, tatsächlich wurden den Ländern und Gemeinden aber 2361,3 Mio RM überwiesen, also ein Mehr von 433,9 Mio RM; Marg. des MR Markull.

⁹ RGBL I S. 985; s. Dok. Nrr. 18, 23 P. 1k.

¹⁰ Konversionsgesetze vom 24. 1. und 27. 2. 35 (RGBL I S. 45 und 286; s. Dok. Nrr. 81, 85 P. 7, 106 P. 14); 3. *GemeindeumschuldungsÄndG* vom 29. 3. 35 (RGBL I S. 456; s. Dok. Nr. 133 P. 3).

¹¹ Krisenunterstützung und Wohlfahrtserwerbslosenfürsorge; vgl. Dok. Nr. 17 Anm. 2..

¹² Sog. Zweites Reinhardt-Programm (RGBL I S. 647, 651); s. ARH I/2, Nr. 212 Anm. 7.

¹³ Fortgang s. Dok. Nr. 241.

Zitierhinweis

Nr. 236 Begründung zum Erstentwurf eines Zweiten Gesetzes zur Änderung des Finanzausgleichs. 9. Oktober 1935 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band II/1934/35, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh02d236>